



GUIDE PRATIQUE DE LA MEDIATION CACI

Sommaire

AVERTISSEMENT	5
INTRODUCTION	6
PREMIERE PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DE LA MEDIATION	8
1/ LA DEMANDE DE MÉDIATION ET LA RÉPONSE	9
A) LA DEMANDE DE MÉDIATION	
B) LA RÉPONSE À LA DEMANDE DE MÉDIATION	
2/ LA DÉSIGNATION DU MÉDIATEUR	9
3/ INDÉPENDANCE ET DÉONTOLOGIE DU MÉDIATEUR	10
DEUXIEME PARTIE : LE PROCESSUS DE MEDIATION	11
1/ LE DÉROULEMENT	12
A) LA SAISINE DU MÉDIATEUR : LA REMISE DU DOSSIER	
B) LA RÉUNION DE PRÉ-MÉDIATION	
C) COMMUNICATION DES PIÈCES ET TOUT AUTRE DOCUMENT	
D) LES RÉUNIONS DE MÉDIATION PROPREMENT DITES	
2/ LES FRAIS DE MÉDIATION AU STADE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE	13
3/ LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCESSUS DE MÉDIATION	13
4/ LA DURÉE DE LA MISSION DU MÉDIATEUR	13

Sommaire

TROISIEME PARTIE : LA FIN DE LA MEDIATION	14
QUATRIEME PARTIE : LES FRAIS DE LA MEDIATION.....	16
1/ LES FRAIS D'OUVERTURE DE DOSSIER	17
2/ LES FRAIS ADMINISTRATIFS	17
3/ LES HONORAIRES DU MÉDIATEUR	17
4/ LES FRAIS LIÉS À LA CONDUITE DE LA MÉDIATION	17
5/ LE RÈGLEMENT DES FRAIS DE MÉDIATION.....	17
CINQUIEME PARTIE : LE ROLE DE L'AVOCAT DANS LE PROCESSUS DE MEDIATION	18
1/ L'AVOCAT INFORME ET CONSEILLE SON CLIENT	19
2/ L'AVOCAT ASSISTE SON CLIENT	19
SIXIEME PARTIE : LE ROLE DU JUGE ETATIQUE DANS LA PROCEDURE DE MEDIATION	20
1/ LA PRIMAUTÉ DE LA PROCÉDURE DE MÉDIATION SUR LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES	20
2/ LE CONTRÔLE DU JUGE ÉTATIQUE DE LA PROCÉDURE MÉDIATION CACI	20
SEPTIEMME PARTIE : MODELES DE CONVENTION DE MÉDIATION	21
CONVENTION	22
1/ EXEMPLE DE CLAUSE	
2/ EXEMPLE DE CONVENTION DE MÉDIATION	



COUR D'ARBITRAGE DE CÔTE DE D'IVOIRE
COURT OF ARBITRATION OF COTE D'IVOIRE

AVERTISSEMENT

Le guide pratique de la médiation CACI (le « Guide 2 ») a, comme celui relatif à l'arbitrage CACI, pour objet de faciliter l'accès au processus de la médiation conduit sous l'égide de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI), aux usagers (parties, médiateurs avocats), par une bonne connaissance et une bonne appropriation des règles de procédure et de la conduite du processus de médiation en les informant sur les grandes étapes que comporte cette procédure de règlement amiable de litiges.

Ouvrage de promotion de la CACI, le guide pratique de la médiation « le Guide 2 » élaboré par le Secrétariat Général de la CACI est, d'abord, un manuel à l'intention des usagers de la procédure de médiation, ensuite, des enseignants et étudiants en droit et enfin, de toute personne qui s'intéresse aux modes alternatifs de règlement de litiges, notamment, la médiation.

Les informations qui sont contenues dans cet ouvrage sont données, à titre indicatif, aux utilisateurs.

Le « Guide 2 » ne saurait se substituer au Règlement de médiation de la CACI qui constitue, en dehors de l'Acte Uniforme relatif à la Médiation (AUM), le seul instrument de la procédure de la médiation CACI, sauf convention contraire des parties.

La CACI tient à exprimer sa profonde gratitude à la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), dont l'appui financier, dans le cadre de la mise en œuvre de la matrice d'actions du projet « Promotion des Reformes Economiques et des Investissements » (ProREI), par l'exécution d'activités de vulgarisation des Modes Alternatifs de Règlement des Litiges, a permis la réalisation de cet important ouvrage.

Le Secrétaire Général

INTRODUCTION

Aux termes de l'article 1er de l'Acte Uniforme relatif à la médiation (AUM), la médiation est définie comme, « Tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d'un litige, d'un rapport conflictuel ou d'un désaccord découlant d'un rapport juridique, contractuel ou autre lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales y compris des entités morales publiques ou des Etats ».

Il résulte de cette définition que le but de la médiation est de parvenir à « la paix et à l'entente, à une union des volontés ».

« Rendre la justice n'est que la seconde dette de la société. Empêcher les procès, c'est la première. Il faut que la société dise aux parties : pour arriver au temple de la justice, passez par celui de la concorde. », affirmait Louis PRUGNON, dans une déclaration le 7 juillet 1790 à l'Assemblée Constituante française. Il venait ainsi de poser les enjeux de la déjudiciarisation des litiges.

La CACI, en tant que Centre de médiation et d'arbitrage, propose et organise la médiation. Cette médiation qui se déroule sous son égide, est une médiation institutionnelle. Seulement, il importe de souligner que la CACI ne mène pas de médiation tout comme elle ne rend pas de sentence arbitrale.

L'ouverture d'une procédure de médiation institutionnelle est conditionnée par l'existence soit d'une clause de médiation soit une convention de médiation.

La clause de médiation (1ère forme)

Les parties peuvent, à titre prévisionnel, avant tout litige, à la signature de leur contrat, prévoir une clause exprimant leur volonté de recourir à la médiation institutionnelle CACI en cas de survenance d'un litige.

La convention de médiation (2ème forme)

A la naissance du litige, les parties peuvent décider, d'un commun accord, de soumettre le règlement de celui-ci à la médiation CACI à travers une convention de médiation.

Lorsque les parties choisissent la CACI comme Centre de médiation, elles s'obligent, tout comme le médiateur, à se soumettre au Règlement de médiation de la CACI. Le médiateur est également astreint au respect du code de conduite des arbitres, médiateurs et expert de la CACI.

Le Règlement de médiation et le code de conduite des arbitres, médiateurs et experts serviront de guide à la conduite de la procédure de médiation.

Ces textes, auxquels vient s'ajouter le « Guide 2 » doivent être le bréviaire du médiateur. Le « Guide 2 » sera essentiellement consacré aux grandes étapes de la médiation de la CACI :

- La mise en œuvre de la médiation (I^{ère} Partie) ;
- Le processus de médiation (II^{ème} Partie) ;
- La fin de la médiation (III^{ème} Partie) ;
- Les frais de médiation (IV^{ème} Partie) ;
- La posture de l'avocat dans le processus de médiation (V^{ème} Partie) ;
- Le rôle du juge étatique dans la procédure de médiation (VI^{ème} Partie).

Le Secrétaire Général



PREMIERE PARTIE :

LA MISE EN ŒUVRE DE LA MEDIATION

1- La demande de médiation et la réponse

La mise en œuvre de la médiation est marquée par la demande de médiation et la réponse à la demande de médiation.

a) La demande de médiation

La demande de médiation doit être adressée au Secrétaire Général de la CACI en autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses, de médiateurs, plus un exemplaire pour le Secrétaire Général.

- La demande de médiation doit indiquer, succinctement, ce qui suit :
- l'objet et les moyens invoqués (une note synthétique présentant le litige ainsi que les justificatifs);
- l'évaluation chiffrée de l'intérêt du litige ;
- l'identité ou la raison sociale c'est-à-dire les nom, prénoms et adresses des parties ;
- le médiateur proposé, éventuellement.

La date de réception de la demande de médiation constitue la date d'introduction de la procédure de médiation.

La demande de médiation qui remplit toutes les conditions, sus-mentionnées, est enregistrée et notifiée à la partie adverse, dans les plus brefs délais, par le Secrétariat Général de la CACI, qui lui impartit un délai pour y répondre.

b) La réponse à la demande de médiation

A compter de la date de réception de la demande de médiation, la partie adverse dispose d'un délai de dix (10) jours maximum pour adresser sa réponse au Secrétariat Général de la CACI.

En cas d'acceptation de l'autre partie, le Secrétaire Général de la CACI met immédiatement en œuvre la médiation.

En cas de refus explicite de la proposition de médiation ou en l'absence de réponse, à l'expiration du délai sus-mentionné ou à l'expiration dudit délai, le Secrétaire Général en informe la partie demanderesse ; il clôt le dossier et procède à la radiation de la procédure.

Toutefois, les frais d'ouverture de dossier versés restent acquis à la CACI.

2- La désignation du médiateur

Dès l'accord des parties sur la mise en œuvre de la médiation, le Secrétaire Général les invite, dans les plus brefs délais, à une réunion, en vue de la désignation du médiateur.

Le médiateur est choisi, d'un commun accord par les parties, dans le répertoire des médiateurs de la CACI ou en dehors de celui-ci, si elles le souhaitent, avec l'accord du Secrétaire Général.

A défaut de désignation d'un médiateur, dans les sept (07) jours qui suivent ladite réunion, le Secrétaire Général de la CACI désigne le médiateur.

Le Secrétaire Général informe le médiateur de sa désignation et lui transmet un formulaire de déclaration d'acceptation, d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité.

Ne peuvent être choisies ou désignées comme médiateurs, que les personnes remplissant les critères suivants :

- Etre une personne physique ;
- Être formé à la médiation
- Savoir lire et écrire la langue de la procédure ;
- Posséder le plein exercice de ses droits civiques ;
- Etre indépendant des parties ;

Le Secrétaire Général de la CACI propose aux parties un répertoire de médiateurs compétents et intègres, formés au processus de médiation et aux instruments de la CACI.

Les parties peuvent choisir ou désigner le médiateur dans la demande de médiation ainsi que dans la réponse à celle-ci.

3- Indépendance et déontologie du médiateur

Le médiateur signe une déclaration d'indépendance et d'impartialité. Par ce document, il accepte la mission à lui confiée et s'engage à se soumettre au code de conduite et de déontologie des médiateurs.

Le Secrétaire Général donne connaissance des déclarations, ainsi signées, aux parties qui disposent d'un délai de cinq (05) jours pour formuler leurs observations sur le médiateur désigné. En cas de contestation par les parties ou par l'une d'elles, le Secrétaire Général nomme le médiateur.

Le médiateur est tenu, au cours du processus de médiation, d'informer, immédiatement, par écrit, le Secrétaire Général de la CACI de l'existence de tout élément de nature à mettre en cause son indépendance, son impartialité ou sa disponibilité. Le Secrétaire Général de la CACI en informe les parties dans les plus brefs délais.

En cas d'accord des parties, la procédure suit son cours. A défaut, le Secrétaire Général procède à son remplacement.



DEUXIEME PARTIE : LE PROCESSUS DE MEDIATION

1- Le déroulement

Le déroulement du processus de médiation commence avec la saisine du médiateur et prend fin par accord de médiation ou le procès-verbal d'échec de la médiation et la notification dudit document.

a) La saisine du médiateur : la remise du dossier

La remise du dossier au médiateur ne se fait qu'après paiement des provisions prescrites par le Secrétaire Général. Le dossier comprend

- La demande de médiation ;
- La réponse à la demande ;
- Le Règlement de médiation ;
- Le code de conduite des arbitres, médiateurs et experts.

Le médiateur a pour mission, essentielle, d'aider les parties à trouver elles-mêmes la ou les solutions aux litiges qui les opposent. Pour ce faire, il doit créer le cadre émotionnel propice à l'atteinte de cette mission.

b) La réunion de pré-médiation

Dès la réception du dossier, le médiateur invite les parties à une réunion, dite de pré-médiation, en vue de fixer le cadre de la médiation. Cette réunion peut se tenir soit en présentiel, soit par conférence téléphonique, soit en visio-conférence. Lorsqu'elle se tient en présentiel, le médiateur reçoit les parties au lieu qu'il aura déterminé d'un commun accord avec elles.

A cette réunion, le médiateur prend le soin d'informer les parties sur leurs droits et leurs obligations, ainsi que les règles qui gouvernent le déroulement du processus de médiation, notamment, la tenue des réunions de médiation.

c) Communication des pièces et tout autre document

Toutes les communications, durant la procédure, peuvent être effectuées par tous moyens, laissant traces, et se font par le biais du Secrétaire Général de la CACI qui se charge de les transmettre aux parties ainsi qu'au médiateur dans les délais convenus entre les parties et le médiateur.

d) Les réunions de médiation proprement dites

Le nombre de réunions de médiation est fixé en accord avec les parties. Le médiateur recueille tous renseignements utiles à sa mission. Les parties peuvent se faire assister de leurs conseils.

Le médiateur les entend ainsi que leurs conseils ensemble ou séparément si les parties le souhaitent.

Il accomplit sa mission avec diligence et accorde un traitement équitable aux parties. Il n'impose pas aux parties une solution au différend mais peut, en fonction des demandes des parties, faire des propositions en vue du règlement du différend.

2- Les frais de médiation au stade de la mise en œuvre de la procédure

Les frais de médiation de la CACI, au stade de la mise en œuvre de la procédure, sont uniquement constitués des frais d'ouverture de dossier ou frais d'enregistrement et des provisions prescrites par le Secrétaire Général de la CACI.

Les provisions sont constituées des frais administratifs et des honoraires du médiateur.

3- Les principes directeurs du processus de médiation

La médiation est un processus, et le médiateur doit en maîtriser les principes qui dirigent son déroulement et sa conduite. Le médiateur agit dans le respect des règles légales et du code de conduite des arbitres, médiateurs et experts de la CACI.

Le médiateur doit adhérer aux principes garantissant le respect de la volonté des parties, l'intégrité morale, l'indépendance et l'impartialité du médiateur, la disponibilité, la confidentialité et l'efficacité du processus de médiation.

Le médiateur s'assure que la solution envisagée reflète la volonté des parties dans le respect des règles d'ordre public.

Le médiateur doit être, en tout et pour tout, équitable dans l'exercice de sa mission.

a) L'indépendance : le médiateur ne doit être en rien, lié aux intérêts de l'une ou l'autre partie. Il ne doit pas exister de lien, de quelque nature que ce soit (affectif, politique, économique, professionnel...), entre les parties et le médiateur ;

b) L'impartialité : le médiateur ne doit jamais prendre parti pour l'une ou l'autre des parties, quels que soient les éléments avancés par elles. Il leur doit un traitement égal ;

c) La disponibilité : le médiateur doit être disponible pour conduire sa mission jusqu'à son terme, sauf circonstances particulières ;

e) La confidentialité : Toutes les informations relatives à la procédure de médiation doivent demeurer confidentielles, sauf convention contraire des parties, à moins que leur divulgation soit exigée par la loi ou rendue nécessaire pour la mise en œuvre ou l'exécution de l'accord issu de la médiation.

f) L'équité : Le médiateur doit veiller à assurer un équilibre de traitement entre toutes les parties, dans le temps de parole et les apartés.

4- La durée de la mission du médiateur

La durée de la médiation ne doit pas excéder trois (3) mois, à compter de la date de remise du dossier au médiateur.

Ce délai ne peut être prorogé par le Secrétaire Général que sur demande motivée du médiateur, avec l'accord des parties, sans toutefois excéder quatre (04) mois.



TROISIEME PARTIE : LA FIN DE LA MEDIATION

La médiation prend fin par :

- ☐ Un protocole d'accord signé par les parties ;
- ☐ Un protocole d'accord signé par les parties et le médiateur, si les parties en font la demande ;
- ☐ Un procès-verbal d'échec de la médiation signé par le médiateur dans les cas suivants :
 - à l'expiration du délai de la procédure, sauf prorogation par le Secrétaire Général à la demande du médiateur, avec l'accord des parties ;
 - à l'initiative du médiateur, s'il lui apparaît que les conditions pour exercer sa mission ne sont plus réunies ;
 - à l'initiative de l'une ou des parties, par déclaration écrite, refusant de poursuivre la procédure. Dans ce cas, ce refus est notifié par écrit au Secrétaire Général ;
 - si l'une des parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas à la médiation.

Dans tous les cas visés, le médiateur informe le Secrétaire Général de la fin de la médiation, par écrit, et lui transmet copie du document final.





QUATRIEME PARTIE : LES FRAIS DE LA MEDIATION

Les frais de la médiation de la CACI comprennent :

1- Les frais d'ouverture de dossier

Les frais d'ouverture de dossier ont un montant fixe qui est de 50.000 francs CFA. Les frais d'ouverture de dossier sont payables au moment du dépôt de la demande de médiation et conditionnent l'enregistrement du dossier. Ces frais incombent seulement au requérant et sont non remboursables.

2- Les frais administratifs

Les frais administratifs sont les frais qui couvrent les services de la CACI dans le cadre de l'administration des procédures. Les frais administratifs restent acquis à la CACI quelle que soit l'issue de la procédure (procédure arrivée à son terme ou procédure radiée).

3- Les honoraires du médiateur

Les honoraires du médiateur sont les sommes payées au médiateur en contrepartie de l'exercice de sa mission.

4- Les frais liés à la conduite de la médiation

Ces frais comprennent :

- Les frais relatifs à l'audition des témoins (notamment ceux liés au déplacement des témoins) ;
- Les tenues d'audiences (location de salles lorsque les audiences sont tenues en dehors de la CACI) ;
- Le transport sur lieux (lorsque le médiateur doit se déplacer sur les lieux) ;
- Les honoraires de l'expert désigné par le médiateur (lorsqu'en cours de procédure le médiateur sollicite les éclairages d'un expert) ;
- Les frais de déplacement et de séjour du médiateur (lorsque le médiateur réside hors du siège du lieu de la médiation).

NB : Les frais administratifs ainsi que les honoraires du médiateur sont fixés conformément au barème annexé au règlement de médiation de la CACI.

A l'exclusion des frais d'ouverture de dossier, les autres frais sont fixés en rapport avec l'intérêt du litige.

5- Le règlement des frais de médiation

Les frais de la médiation sont réglés par les parties en début de procédure (avant la remise du dossier au médiateur par le Secrétaire Général).

Les frais de la médiation sont payés par les parties à parts égales. Cependant, les parties peuvent décider d'une autre répartition.



CINQUIEME PARTIE :

LE ROLE DE L'AVOCAT DANS LE PROCESSUS DE MEDIATION

L'Avocat, en tant qu'auxiliaire de justice, assiste ou représente en principe son client (personne physique ou morale) devant toutes les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires à l'effet d'assurer sa défense.

Cependant, cette posture de l'Avocat connaît une exception dans la procédure de médiation.

En effet, dans le processus de médiation, l'Avocat ne remplit qu'une seule fonction, celle d'assistance (2). A cette fonction, s'ajoute une autre, celles d'information et de conseil (1).

1- L'Avocat informe et conseille son client

L'Avocat a un rôle de conseil juridique. A ce titre, il est habilité à donner des avis juridiques sur les règles de la procédure de médiation, à toutes les différentes étapes de celle-ci et même après.

Ainsi, l'Avocat informe son client sur le règlement de médiation qui est le règlement de procédure qui sera appliquée à la cause.

L'Avocat conseille, également, son client sur les implications juridiques de l'accord de médiation, en tenant compte de la situation de son client.

L'Avocat conseille, enfin, son client sur les avantages à parvenir à un accord, en fonction des contingences du dossier. Dans ce cas, l'Avocat conseillera son client sur la nécessité de faire homologuer l'accord issu de la médiation, afin d'en garantir l'exécution.

2- L'Avocat assiste son client

L'Avocat se borne, ici, à assister son client. Il veille au bon respect des droits de celui-ci. Il assiste ce dernier à toutes les étapes de la procédure, de l'introduction de la demande de médiation, à la rédaction du protocole d'accord, et éventuellement de l'homologation dudit accord ou à son dépôt au rang des minutes d'un notaire.

L'Avocat exerce toutes ces missions dans le strict respect des exigences de la procédure de médiation (la célérité, la confidentialité, la loyauté, la collaboration...).

L'Avocat doit donc, afin de garantir le succès de la procédure, veiller à communiquer à son client l'esprit des modes alternatifs de règlement de litiges (MARL), dans le respect des règles ci-dessus, qui lui incombe au premier chef.

Le processus de médiation est gouverné par des règles propres, qui ne sont pas, toujours, celles appliquées aux procédures juridictionnelles.

L'Avocat doit donc en maîtriser les règles de son fonctionnement, afin de garantir le succès de sa mise en œuvre et une fin qui assure la continuité des relations entre son client et l'autre partie. Il doit donc s'obliger à une formation et des renforcements de capacité continus.

CINQUIEME PARTIE :

LE ROLE DE L'AVOCAT DANS LE PROCESSUS DE MEDIATION



1- La primauté

Lorsque les parties sont convenues de recevoir à la médiation, il est donné effet à cet engagement par le tribunal arbitral ou la juridiction étatique jusqu'à satisfaction de cette diligence.

2- L'intervention du juge étatique de la procédure d'arbitrage CACI

L'intervention du juge étatique dans la procédure de médiation CACI s'exerce au niveau de l'homologation de l'accord de médiation.

L'accord de médiation est obligatoire entre les parties. Cependant, il ne peut faire l'objet d'exécution forcée, entre autre, que s'il bénéficie d'une décision d'homologation. Cette décision résulte d'une procédure portée devant le juge étatique compétent.



SEPTIEMME PARTIE :

MODELES DE CONVENTION DE MÉDIATION

1) Exemple de clause de médiation

(A Insérer dans vos contrats, soit au moment de la rédaction, soit sous forme d'avenant si le contrat est déjà conclu)

Tous différends découlant du présent contrat, notamment pour ce qui concerne son interprétation ou son exécution, seront soumis à la médiation prévue par le règlement de médiation de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire.

Clause compromissoire incluant une procédure de médiation préalable

Tous différends découlant du présent contrat, notamment pour ce qui concerne son interprétation ou son exécution, seront soumis à la médiation prévue par le règlement de médiation de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI)

En cas d'échec de la médiation, ils seront tranchés définitivement selon le règlement d'arbitrage de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI) par un ou trois arbitres nommés conformément à ce règlement.

1) Exemple de convention de médiation

(A conclure à la survenance du litige s'il n'existe pas de clause compromissoire dans le contrat)

La partie A (identité complète, adresse postale et contacts représentée par (nom, prénoms et fonction)

Et

La partie B (Identité complète, adresse postale et contacts représentée par (nom, prénoms et fonction)

Décident de soumettre le différend qui les oppose, né à l'occasion du contrat de (rappeler l'objet du contrat.....), à la procédure de médiation prévue par le règlement de médiation de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI).

Cette procédure se déroulera sous l'égide de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI) et sera conduite par (indiquer le nom du médiateur), désigné par les parties.

Fait à , le .

Pour le demandeur

Pour défendeur



SECRETARIAT GENERAL

Immeuble de la chambre de commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire

6, Avenue Joseph Anoma, Plateau

Tel : 225 27 20 30 97 29 \ 27 20 30 97 49

BP 203 Post' Entreprise Abidjan cedex 01

Site web : [www. Courarbitrage.ci](http://www.Courarbitrage.ci) \ E-mail : caci@cci.ci